



Agencia Tributaria

Actualización PROYECTO de OM SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SEMINARIO 10.09.2026

CONTEXTO NORMATIVO - PROYECTO de OM SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

LEY 18/2022, DE 28 DE SEPTIEMBRE - «LEY CREA Y CRECE»: Origen de la obligación.

- **Extiende la obligación de expedir, remitir y recibir factura electrónica a las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales “nacionales” (B2B).**
- **Impone requisitos de interoperabilidad entre las soluciones y plataformas de facturación.**
- **Prevé información sobre los estados de la factura para facilitar el control de los plazos de pago y combatir la morosidad.**
- **Remite a un posterior desarrollo reglamentario.**

CONTEXTO NORMATIVO - PROYECTO de OM SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

REAL DECRETO 238/2026, DE 25 DE MARZO:

- Desarrolla el sistema español de factura electrónica: integrado por plataformas privadas de intercambio; y solución pública de facturación electrónica, gestionada por la AEAT.
- Regula los requisitos técnicos, formatos, interoperabilidad, estados de las facturas y suministro de información.
- Entrada en vigor del RD: 20 de abril de 2026, pero su aplicación efectiva queda condicionada a la aprobación de la Orden ministerial que complete su desarrollo.

ORDEN MINISTERIAL

APARTADO 1 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA REAL DECRETO 238/2026,
de 25 de marzo:

Mediante Orden del Ministerio de Hacienda se deberán desarrollar determinados aspectos del sistema español de FE:

- Elementos técnicos de la SPFE y formas de acceso a la misma.
- Especificaciones del servicio de comunicación de pagos.
- Términos de uso de la sintaxis UBL y codificación única de las FE.
- Comunicación entre la SPFE y las plataformas privadas.

SOLUCIÓN PÚBLICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

FUNCIONES

Su gestión se encomienda a la
Agencia Tributaria

Repositorio universal de copias fieles de FE

- Conexión con Plataformas privadas
- Mensajes informáticos (syntax UBL)
- Acceso a copias fieles.

Interconexion de/con plataformas privadas a través de la SPFE

- Interconexión entre Plataformas privadas
- SPFE usada como plataforma

SPFE

Solución gratuita de facturación disponible para EyP

- Emisión y recepción de FE. Interconexión con plat. Privadas y dentro de la SPFE.
- Contenido de las FE.
- Acceso a información (descarga, informes).

Gestión de los estados de pago

Proyecto de orden de SPFE

- Trámite de audiencia e información pública: finalizado el 8 de mayo.
- Procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015: finalizado el 6 de agosto.
- Actual proyecto de orden: 11 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición final y dos anexos.

Proyecto de orden de SPFE

1º

OBJETO

Definir y regular los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica previstos en la disposición final tercera del RD 238/2026.

Regula la emisión/generación, interconexión y servicios asociados a la SPFE, todo ello de acuerdo con de acuerdo con el artículo 2 bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.



Se entenderá por función de interconexión de la solución pública de facturación electrónica:

- tanto la capacidad de facilitar el intercambio de facturas electrónicas de acuerdo con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo,
- como también la funcionalidad consistente en poner a disposición las facturas electrónicas y sus estados, permitiendo su acceso, consulta y recuperación.

Proyecto de orden de SPFE

2º

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- **Remisión expresa al artículo 3 del RD 238/2026: obligados a FE los Eº/Pº sujetos a las obligaciones de facturación (RD 1619/2012)** por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que tenga en España la sede de su actividad económica, o tenga en España un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de operaciones que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual. Remisión a las definiciones del artículo 2 del RD 238/2026.
- **Excepciones:** artículo 4 (facturas simplificadas o autorización) DA 2ª (sectores excluidos);
- **Particularidades:** apartados séptimo de la DA 21ª de la Ley 56/2007.

Proyecto de orden de SPFE

3º

SERVICIO EMISIÓN E INTERCONEXIÓN

- La EMISIÓN y la INTERCONEXIÓN a través de la SPFE se ajusta al modelo semántico de datos basado en EN16931 del Comité Europeo de Normalización bajo la Sintaxis UBL. Las especificaciones técnicas y volúmenes estarán en la Sede electrónica de la AEAT.

Garantiza la interoperabilidad artículo 7.1 del Real Decreto 238/2026

- Función de emisión/generación: se realizará a través del formulario web y se ajustará al contenido desarrollado en el Anexo I.
- Función interconexión: contenido del Anexo I pero podrá tener contenido adicional siempre que se ajuste al modelo semántico, sintaxis y especificaciones señalados en el artículo 3.1. de la Orden.
- Las facturas no podrán incorporar otros ficheros integrados o embebidos.
- Las facturas interconectados podrán enviarse con firma electrónica.

Proyecto de orden de SPFE

4º

COPIA FIEL

- Cuando la emisión y la interconexión de FE NO se haga a través de la SPFE, se debe enviar una COPIA FIEL a la SPFE simultáneamente a la emisión. Si en este caso, la emisión se ha hecho por el destinatario o tercero, la copia fiel se enviará por su plataforma, solución o sistema.
- La semántica, sintaxis y especificaciones las definidas por la SPFE.
- No admite ficheros integrados o embebidos.
- Las copias electrónicas fieles estarán “marcadas” como tal en la SPFE.

¿cómo se marcan o identifican las copias electrónicas fieles de las FE originales?



Se identificarán con el campo “Indicador de copia” cumplimentado con el indicador “True: copia”: `<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>`

ID	Nivel	Cardinalidad	Término de negocio (BT)	Descripción	Tipo semántico de dato	Ruta UBL
BT-1	+	1..1	Serie y número de la factura	Serie y número que identifican la factura emitida.	Identificador	
BT-ES-1	+	0..1	Indicador de copia	Adoptará alguno de los siguientes valores: True: copia. False (o sin informar): original.	Indicador	/in:Invoice/cbc:CopyIndicator

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (I)

- La EMISIÓN de la FE a través de la SPFE se realizará mediante el Formulario de generación de FE. La emisión se realizará de forma individual y estas facturas serán verificables.
- La INTERCONEXIÓN de la FE a través de la SPFE se realizará a través de servicios web.
- La remisión de las COPIAS a la SPFE se realizará a través de servicios web.
- En todo caso validación de sintaxis, semántica y especificaciones.



MENSAJE DE RESPUESTA: facturas y copia admitidas y/o envíos rechazados con errores (con identificación de errores).

Y ACUSE DE RECIBO: cuando la factura o copia es admitida se facilitará un acuse de recibo (con un **CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN**).

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (II)

Envío	Situación Previa en la Solución Pública	Reglas
Envío de copia fiel	Ya existe una copia fiel registrada.	Rechazo del envío.
Envío de copia fiel	Ya existe una factura electrónica original (emitida o intercambiada).	Rechazo del envío.
Envío de factura original	Ya existe una factura electrónica original (emitida o intercambiada).	Rechazo del envío.

Requisito previo para reenvío:

Si se utiliza la solución pública como medio de interconexión y ya se ha remitido una copia fiel, es obligatorio dar de **baja dicha copia fiel** antes de proceder con cualquier nuevo envío de la factura original.

Identificación:

Tanto las facturas originales como las copias fieles se identifican por su **código único** (regulado en el artículo 6).

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (IV)

Escenario	Causa del Rechazo	Acción Correctiva Obligatoria	Impacto en Factura Original
Rechazo de Copia Fiel	Causa genérica (no superación de validaciones de la copia y no se debe a un error en la factura original).	Subsanar la causa y remitir nueva copia fiel.	Mantiene su validez.
Rechazo de Copia Fiel	Errores en la factura original (sintaxis, semántica, contenido no contemplados en el art. 15 del RD 1619/2012 sobre rectificación)	1. Emitir factura original correcta. 2. Remitir copia fiel simultánea	Requiere emisión de una nueva factura original correcta.

Nota: La validez de la factura original no se ve afectada por el rechazo de su copia fiel, salvo que el error sea intrínseco a la propia factura, en cuyo caso debe emitirse una nueva.

Proyecto de orden de SPFE

5°

PROCEDIMIENTO DE USO DE LA SPFE (V)

No disponibilidad de la solución pública de factura electrónica:

En aquellos supuestos en que, por razones de carácter técnico imputables a la solución pública de factura electrónica, no fuera posible su utilización por un periodo superior a veinticuatro horas, la remisión de las facturas electrónicas y de las copias fieles podrá realizarse durante los cuatro días hábiles siguientes a la subsanación de la incidencia técnica.

Proyecto de orden de SPFE

6º

CODIFICACIÓN ÚNICA

```
<cbc:ID>G001-000000000123</cbc:ID>  
<cbc:IssueDate>AAAA-MM-DD</cbc:IssueDate>  
<cac:IssuerParty>  
  <cac:PartyTaxScheme>  
    <cbc:CompanyID>NIF</cbc:CompanyID>
```

Permite identificar inequívocamente cada factura (trazabilidad e imposibilidad de duplicidades).

- Cada factura debe incorporar un código único (art. 7.5 del RD 238/2026) que será el resultado de la concatenación del conjunto de los valores siguientes:
 - Serie y número de la factura.
 - Fecha de expedición de la factura.
 - El NIF del emisor.
- Su inserción en la sintaxis (anexo I) es:

ID	Nivel	Cardinalidad	Término de negocio (BT)	Descripción	Tipo semántico de dato	Ruta UBL
BT-1	+	1..1	Serie y número de la factura	Serie y número que identifican la factura emitida.	Identificador	
BT-2	+	1..1	Fecha de expedición de la factura	Fecha en la que se ha expedido la factura.	Fecha	
BT-31 / BT-32	++	0..1	Número de identificación fiscal a efectos de IVA del vendedor / entificador fiscal del vendedor BT-31: Número de identificación fiscal a efectos de IVA del vendedor, con el prefijo correspondiente a España, según los códigos ISO 3166-1. Será obligatorio consignar un NIF-IVA válido en el caso de que el campo BT-32 no tenga contenido. BT-32: Número de identificación fiscal (NIF) del vendedor. Será obligatorio consignar un NIF válido en el caso de que el campo BT-31 no tenga contenido.	Identificador	BT-31: En este caso /in:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID tomará el valor "VAT" BT-32: En este caso /in:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID tomará el valor "LOC" y el atributo /in:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID@schemeID tomará el valor "FC"	

Proyecto de orden de SPFE

- El DESTINATARIO deberá informar:

TIPO DE COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN OBLIGATORIA
Rechazo (Alta / Baja)	En defecto de esta comunicación de rechazo la factura se presume aceptada
	Motivo rechazo: Rechazo comercial / No afectación
Pago (Alta / Baja)	Fecha de efecto / pago
	Fecha del vencimiento del plazo de pago

7° COMUNICACIÓN DE PAGOS (I) - DESTINATARIO

- El DESTINATARIO podrá informar cuando resulte relevante de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, o por otra normativa específica en esta materia que resulte aplicable:
 - Fecha recepción mercancías / prestación del servicio.
 - Fecha recepción de la factura.

Proyecto de orden de SPFE

- El EMISOR de la factura PODRÁ informar:

7º

COMUNICACIÓN DE PAGOS (II) - EMISOR

TIPO DE COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN VOLUNTARIA
Impago (Alta / Baja)	Fecha de vencimiento del pago
Cobro (Alta / Baja)	Fecha de cobro
	Fecha del vencimiento del plazo de pago
	Mecanismo de financiación concertado por el emisor
	Fecha recepción mercancías / prestación servicios
	Fecha de recepción de la factura

Nivel	Cardinalidad	Término de negocio (BT)	Descripción	Tipo semántico de dato	Ruta UBL
+	0..1	Mecanismo de financiación	Indicador de si el cobro se ha producido a través de un mecanismo de financiación concertado por el emisor.	Indicador	ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cac:Condition/cbc:AttributeID=FinancingArrangement

Proyecto de orden de SPFE

7º

COMUNICACIÓN DE PAGOS (III)

- El contenido de estas comunicaciones se recoge en el Anexo II de la orden junto con su inserción en la sintaxis UBL. Sus especificaciones técnicas estarán en la Sede electrónica de la AEAT.

- SIMPLIFICACIÓN “pagos al contado”:

La obligación del destinatario de informar sobre el estado de pago de la factura electrónica se entenderá cumplida cuando la propia factura, o su copia fiel, incluya una fecha de pago anterior o coincidente con su fecha de expedición y coincidente con la fecha de la operación o de devengo. Lo anterior no será de aplicación cuando el destinatario comunique expresamente el estado de pago.

Proyecto de orden de SPFE

8º

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE ESTADOS

- Las COMUNICACIONES a la solución de pagos de la SPFE, se podrán hacer:
 - Mediante formulario web. La comunicación será individual por factura, y para informar será necesario identificar la factura (código único).
 - Mediante servicios web.

MENSAJE DE RESPUESTA: comunicaciones admitidas y/o rechazados con errores (con identificación de errores).

Y ACUSE DE RECIBO: cuando la comunicación es admitida se facilitará un acuse de recibo (con un **CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN**).

Proyecto de orden de SPFE

9º

RECUPERACIÓN DE FACTURAS

- Las plataformas privadas que intercambien la facturas a través de la SPFE están obligadas a recuperar las FE intercambiadas. Esta recuperación debe estar automatizada e implicará la puesta a disposición inmediata de sus clientes.
- El destinatario (que no utilice una plataforma) de las facturas recuperará sus facturas directamente o con un acceso automatizado.

Proyecto de orden de SPFE

10°

CONSULTA Y DESCARGA

Consulta y descarga de facturas, copias fieles y estados de pago:

Podrán acceder a las facturas electrónicas y copias fieles y sus estados de pago : Emisores, destinatarios y terceros autorizados.

Métodos de consulta:

- Servicios web.
- Formulario electrónico.

Proyecto de orden de SPFE

11º

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LA SPFE

- **AUTENTICACIÓN:** Para el ENVÍO a la SPFE se requiere la autenticación del remitente con certificado electrónico. Si el envío se hace mediante los formularios podrá utilizarse además del certificado, cuando corresponda, el sistema cl@ve.
- **REPRESENTACIÓN:**
 - Para el ENVÍO: La SPFE podrá ser utilizada por el empresario o profesional obligado o por un apoderado o colaborador social. No obstante, en el caso de se utilicen los formularios, solo será válida la representación acreditada mediante apoderamiento inscrito en el registro de apoderamiento de la AEAT.
 - Para la CONSULTA Y RECUPERACIÓN: La representación solo podrá acreditarse mediante apoderamiento (tanto para la recuperación directa como a través de un acceso automatizado).

Proyecto de orden de SPFE

ENTRADA EN VIGOR

La ORDEN entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

PLAZOS FACTURA ELECTRÓNICA B2B NACIONAL



